



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỆ ĐTTX)
Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT (30 CÂU)

Câu 1. A 9 tuổi là người...

- A. Được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng
B. Không có năng lực hành vi dân sự mua bán xe máy.
C. **Phải có người giám hộ**
D. Có năng lực hành vi dân sự một phần

Câu 2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là?

- A. 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
B. 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
C. 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm khai nhận di sản
D. **30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế**

Câu 3. Hàng thừa kế theo pháp luật nào dưới đây là đúng

- A. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
B. **Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.**
C. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
D. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội.

Câu 4. Hành vi trái pháp luật nào sau đây là dạng hành vi không hành động?

- A. Giúp người khác tự sát
B. Tàng trữ vũ khí
C. **Không tố giác người phạm tội**
D. Môi giới mại dâm

Câu 5. Nam và Hùng trong lúc nhậu có xảy ra mâu thuẫn và đã đánh nhau. Nam đã đánh Hùng bị thương với thương tật 20% và Nam đã làm hỏng chiếc tivi 40 inch trị giá 20 triệu của quán, chủ quán tên là Hân. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015. Xác định tư cách người tham gia tố tụng:

- A. **Nam là bị can, Hùng là người bị hại, Hân là nguyên đơn dân sự trong vụ án**
B. Nam là bị can, Hùng là nguyên đơn dân sự, Hân là người bị hại

(Đề thi gồm 10 trang)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỆ ĐTTX)
Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

- C. Nam là bị can, Hùng là nguyên đơn dân sự, Hân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
- D. Nam là bị can, Hùng là người bị hại, Hân là người làm chứng

Câu 6. Cá nhân có năng lực hành vi đầy đủ khi

- A. Từ đủ 15 tuổi trở lên
- B. Từ đủ 6 tuổi trở lên
- C. Từ đủ 21 tuổi trở lên
- D. Từ đủ 18 tuổi trở lên**

Câu 7. Trưởng Phòng cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với anh C do lái xe có sử dụng rượu, bia. Đây là hình thức thực hiện pháp luật nào?

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. Sử dụng pháp luật
- D. Áp dụng pháp luật**

Câu 8. Hình phạt nào là hình phạt bổ sung khi không áp dụng là hình phạt chính:

- A. Trục xuất
- B. Phạt tiền và trục xuất**
- C. Quản chế
- D. Phạt tiền

Câu 9. Việc “một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối” gọi là:

- A. Hành vi pháp lý đơn phương
- B. Thực hiện công việc không có ủy quyền**
- C. Hợp đồng
- D. Chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật

Câu 10. Loại quy phạm pháp luật nào được thực hiện trong hình thức tuân thủ pháp luật

- A. Cho phép
- B. Ngăn ngừa
- C. Cấm đoán**
- D. Bắt buộc

Câu 11. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về ai?

- A. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về Tòa án. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.
- B. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan điều tra và công tố viên. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

(Đề thi gồm 10 trang)

C. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

D. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về người phạm tội. Người bị buộc tội có nghĩa vụ phải chứng minh là mình vô tội.

Câu 12. Ông Nguyễn Văn A là đại biểu Hội đồng nhân dân Phường, vì nghi ngờ cháu B đổ sơn vào cửa nhà mình nên ông A đã bắt giữa cháu B và tra khảo buộc cháu phải nhận là đã đổ sơn vào nhà ông. Theo Bộ luật hình sự 2015, hành vi của ông A đã có dấu hiệu của tội gì?

A. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, B. Tội vi phạm quy định về giam giữ giam người trái pháp luật

C. Tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật

D. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Câu 13. Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi?

A. Cá nhân đủ 18 tuổi

B. Cá nhân sinh ra

C. Cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật

D. Cá nhân có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình

Câu 14. Sự kiện nào sau đây chấm dứt quyền sở hữu?

A. Đánh rơi tài sản

B. Bỏ quên tài sản

C. Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ cho người khác

D. Tài sản bị tịch thu

Câu 15. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, bị đơn trong vụ án dân sự là?

A. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

B. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

C. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

D. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố khi có dấu hiệu vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Câu 16. Nhận định nào sau đây là không đúng về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỆ ĐTTX)
Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

- A. Một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 BLHS
- B. Những tình tiết đã được sử dụng làm tình tiết định tội, định khung giảm nhẹ hình phạt thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
- C. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những tình tiết có trong cấu thành tội phạm giảm nhẹ
- D. Ngoài những tình tiết nêu tại Khoản 1 Điều 51 BLHS, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án

Câu 17. Một công ty xả chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nặng. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:

- A. Trách nhiệm hành chính
- B. Trách nhiệm hình sự
- C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự
- D. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự

Câu 18. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm:

- A. Bị phát hiện
- B. Được thực hiện
- C. Hoàn thành
- D. Kết thúc

Câu 19. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, đối tượng nào sau đây có thể trở thành đối tượng được hưởng thừa kế thế vị

- A. Con của người để lại di sản
- B. Cháu của người để lại di sản mà gọi người đó là chú, bác, cô, dì, cậu
- C. Cháu của người để lại di sản mà gọi người đó là ông hoặc bà
- D. Con dâu của người để lại di sản

Câu 20. Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người gặp phải và phải xử sự theo quy định pháp luật

- A. Chế tài
- B. Giả định
- C. Quy định
- D. Chế định pháp luật

(Đề thi gồm 10 trang)

Câu 26. Sử dụng pháp luật là:

- A. Không được làm những điều mà pháp luật cấm bằng hành vi thụ động
- B. Phải làm những điều mà pháp luật bắt buộc bằng hành vi tích cực
- C. Có quyền thực hiện hay không thực hiện những điều mà pháp luật cho phép
- D. Cả A, B, C đều sai

Câu 27. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm:

- A. Giáo dục, răn đe, hành hạ
- B. Kiểm chế những việc làm trái pháp luật
- C. Xử phạt hành chính
- D. Phạt tù hoặc tử hình

Câu 28. Anh Nguyễn Văn A có hành vi cướp xe máy của chị Lê Thị B, vậy khách thể của hành vi vi phạm pháp luật trên là

- A. Chiếc xe gắn máy
- B. Quyền sử dụng xe gắn máy của chị B
- C. Quyền định đoạt xe gắn máy của chị B
- D. Quyền sở hữu về tài sản của chị B

Câu 29. Khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình thực hiện được các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định, đó là?

- A. Năng lực pháp luật
- B. Năng lực hành vi
- C. Năng lực chủ thể
- D. Tất cả đều đúng

Câu 30. Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt quả tang được xác định là hành vi:

- A. Vi phạm hình sự
- B. Vi phạm công vụ
- C. Vi phạm kỷ luật
- D. Vi phạm dân sự